

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 645/2537

นางแม่น ทวิพร

ผู้ร้อง

นายพิน สุขปานเจริญ

ผู้คัดค้าน

นายพิน สุขปานเจริญ ผู้คัดค้าน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้คัดค้านฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ผู้ร้องได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 178)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 2905 ตำบลท้ายหาด(บางนาง
จิ้น)อำเภอเมืองสมุทรสงคราม(บ้านปรก) จังหวัดสมุทรสงคราม เฉพาะส่วนเนื้อที่
114 ตารางวา ตามแผนที่ พิกาท หมาย ร.5 ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องโดยการ
ครอบครองปรักษ์

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ผู้คัดค้านถึงแก่กรรมนายสมัย สุขปานเจริญ
บุตรของผู้คัดค้านร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ผู้คัดค้าน ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 174,173)

ชั้นอุทธรณ์ ผู้คัดค้านยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 130,142)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7(พ.ศ. 2497)ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ผู้ได้มาต้องยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอันถึงที่สุดแสดงว่าตนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว ดังนั้นเมื่อคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ยังไม่ถึงที่สุด จึงไม่จำเป็นที่จะต้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7(พ.ศ. 2497)ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ผู้ได้มาต้องยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอันถึงที่สุดแสดงว่าตนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว ดังนั้นเมื่อคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ยังไม่ถึงที่สุด จึงไม่จำเป็นที่จะต้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(ปราโมทย์ บุณนาค-อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ